

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1623/2532

บริษัทไทยเอเชียประกันภัย จำกัด กับ
พวก

โจทก์

นายประเสริฐ แซ่ตัน กับพวก

จำเลย

นายนพดล ศรีขยันตร ทนายจำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 230)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 150,000
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 3
กรกฎาคม 2524 จนกว่าชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 ชำระให้แก่โจทก์ที่ 2 และที่ 3
จำนวน 493,591 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดัง
กล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 12 เมษายน 2525) จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องจำเลย
ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1
จำนวน 155,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3
กรกฎาคม 2524 จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบจำเลยที่

1 ต่อโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ตามจำนวนต้นเงินและดอกเบี้ยที่ศาลชั้นต้นกำหนด และให้
จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่อโจทก์ทั้งสามในต้นเงิน
125,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม
2524 จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 226,225)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3
กรกฎาคม 2524 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3
กรกฎาคม 2524 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ